TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE TESTE DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. OBJETO

1.1.1. O objeto deste Termo de Referência é a pretensa contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração, aplicação e correção de testes de proficiência linguística, abrangendo as quatro competências (compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita), nos idiomas inglês, francês e espanhol, contemplando todas as etapas necessárias à execução do serviço, desde o planejamento e a logística de aplicação até a divulgação dos resultados e a análise de eventuais recursos administrativos eventualmente interpostos pelos estudantes, destinados a estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo os Colégios Militares (Dom Pedro II e Tiradentes), no âmbito do Programa Pontes para o Mundo, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

1.2. ESPECIFICIDADES DO OBJETO

1.2.1. A Aplicação de Testes de Proficiência Linguística é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), com a finalidade de certificar a proficiência em língua inglesa, língua francesa e língua espanhola dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, visando à adequada alocação pedagógica e à organização das turmas no exterior.

1.2.2. Os testes de proficiência deverão observar as diretrizes do **Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR)**, com a finalidade de aferir e identificar o nível de proficiência linguística dos estudantes, com base no desempenho nas quatro habilidades linguísticas essenciais — compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita.

1.2.3. Os resultados obtidos deverão indicar, de forma clara e objetiva, **o nível de proficiência alcançado por cada um**, conforme os parâmetros do CEFR, **para fins exclusivamente diagnósticos e classificatórios**, no âmbito do processo seletivo do Programa Pontes para o Mundo, não se caracterizando como certificação formal de proficiência linguística.

1.2.4. O certificado emitido deverá fornecer uma nota global, bem como discriminar as pontuações obtidas em cada uma das 4 habilidades (compreensão oral e escrita e produção oral e escrita). A empresa contratada para a elaboração, aplicação e correção dos testes deverá fornecer suporte técnico e logístico durante todo o ciclo, da preparação à entrega dos certificados, deverá dispor de um sistema de gerenciamento de dados seguro para armazenar e analisar os resultados dos testes.

1.2.5. É importante frisar que a contratada deverá ser capaz de entregar e aplicar os testes de proficiência em digital prevendo que haja acessibilidade, também, para os candidatos com deficiência que realizarão os testes. **A acessibilidade deverá incluir Assistência Especializada para as diferentes necessidades e suas adaptações para os candidatos PCDs.**

1.2.6. A empresa será responsável por realizar os seguintes serviços:

a) **Administração dos Testes:** Realização da elaboração, aplicação e correção de testes de proficiência nas quatro habilidades linguísticas essenciais — compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita — em conformidade com as diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR), exclusivamente em formato digital/online, destinados aos estudantes classificados para a realização do teste, conforme a língua por eles escolhida. A aplicação deverá ocorrer por meio de plataforma digital que assegure a confiabilidade, a validade e a comparabilidade dos resultados, mediante a adoção de mecanismos de controle adequados, tais como identificação inequívoca do candidato, monitoramento remoto (*proctoring*), padronização das condições de aplicação e registro auditável das etapas do exame, de modo a garantir a isonomia entre os participantes.

b) **Fornecimento de Testes:** A empresa contratada deverá dispor de todos os recursos necessários para a aplicação das provas em formato exclusivamente digital/online. Deverá disponibilizar plataforma tecnológica adequada para a realização dos testes, assegurando a estabilidade do sistema, a proteção de dados e a integridade das informações. A contratada deverá, ainda, garantir ambiente seguro e antifraude para a aplicação do teste, mediante a adoção de mecanismos como autenticação de identidade do candidato, monitoramento remoto (*proctoring*), controle de acesso e registro auditável das atividades realizadas durante o exame, de modo a assegurar a confiabilidade e a lisura do processo avaliativo.

c) **Medida de Desempenho:** Medida objetiva e precisa do desempenho dos estudantes nas quatro habilidades linguísticas (compreensão oral e escrita, produção oral e escrita) com base nas respostas aos testes.

d) **Provisões para estudantes com deficiências:** A empresa deverá oferecer versões adaptadas dos testes para estudantes com necessidades relacionadas a deficiências auditivas, visuais ou de aprendizagem, levando em consideração a melhor forma de atendê-los.

e) **Equipe de Aplicação:** A equipe responsável pela aplicação é de responsabilidade da empresa contratada. Fornecimento de pessoal devidamente capacitado para a aplicação dos testes, garantindo que sejam qualificados e preparados para conduzir o processo de forma adequada.

f) **Análise de Desempenho e Recurso:** Avaliação objetiva e resultados nas **4 habilidades** dos estudantes, a saber: **compreensão e produção oral, compreensão e produção escrita,** além da análise dos recursos dos testes nos diferentes idiomas**.**

g) **Emissão de Certificados:** Emissão de boletins de proficiência com base no desempenho dos estudantes de acordo com o CEFR. Os boletins deverão fornecer uma nota global no teste, bem como detalhar os resultados obtidos pelos candidatos segundo as 4 habilidades discriminadamente.

h) **Fornecimento de Material, Apoio e Orientação do Teste:** Oferta de um manual do candidato que compreenda os procedimentos do teste de proficiência.

i) **Manutenção e Assistência Técnica:** Fornecimento de suporte técnico e logístico durante todo o ciclo, do início das orientações dos testes à entrega dos resultados, da inscrição à entrega dos resultados, garantindo que os testes sejam administrados de forma segura, sigilosa e eficaz, e que os resultados sejam precisos.

j) **Controle de Qualidade:** Implementação de procedimentos de controle de qualidade para garantir a integridade e a confiabilidade do processo de aplicação dos testes no formato online

k) **Dados e Estatísticas:** A contratada deverá fornecer à SEEDF relatórios contendo os resultados dos testes em formato classificatório, organizados em ordem crescente de desempenho e sem ocorrência de empates, mediante a definição prévia de critérios de desempate. A classificação deverá considerar o desempenho dos candidatos nas quatro habilidades linguísticas (compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita), bem como demais informações relevantes. Os dados apresentados servirão de base para o monitoramento do nível de proficiência dos estudantes em língua inglesa, língua espanhola e língua francesa entre os classificados.

l) **Relatórios e Documentação:** Preparação de relatórios detalhados sobre os resultados dos testes, estatísticas de desempenho dos candidatos e outros documentos relevantes, inclusive para a própria SEEDF, com o intuito de auxiliar no planejamento de programas de ensino e aprimoramento das habilidades linguísticas dos estudantes. Os dados deverão incluir as seguintes informações de cada estudante: Regional de ensino, escola matriculada e o centro interescolar de línguas (CIL) que o estudante pertence, se é o caso. Adicionalmente, a contratada deverá entregar análises estatísticas contendo as notas médias dos estudantes por regional de ensino, por CIL de origem, comparativas entre estudantes matriculados em CIL e estudantes não vinculados a nenhum CIL, todos os dados organizados por idioma. Esses dados e análises servirão de base para o monitoramento contínuo da proficiência em língua inglesa, língua espanhola e língua francesa dos estudantes classificados, subsidiando a tomada de decisão e o planejamento de políticas educacionais. Esta base de dados deverá ser entregue à Secretaria de Educação do Distrito Federal por meio de relatórios e gráficos em PDF, CSV e impressos.

m) **Cumprimento das Normas Técnicas:** Assegurar que todos os serviços e materiais desenvolvidos estejam em conformidade com as normas

técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras regulamentações relevantes.

1.3. **NATUREZA DO OBJETO**

1.3.1. Nos termos do Art. 114 do Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 e do Art. 29 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a pretensa contratação caracteriza-se como aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, com base em especificações usuais de mercado. Dessa forma, a licitação poderá ser realizada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, com a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), não havendo necessidade de inovações ou adaptações específicas por parte da Administração Pública.

1.3.2. Adicionalmente, nos termos do Art. 74 do Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 e Art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o objeto da contratação não se caracteriza como bem de luxo, estando em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

1.4. **CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO**

1.4.1. A contratação da aplicação de avaliações de proficiência para seleção de estudantes destinados a programas de intercâmbio internacional não se caracteriza como serviço de natureza continuada. Isso porque sua execução ocorre de forma pontual e esporádica, limitada a duas aplicações anuais, sem demanda contínua ou necessidade de manutenção regular ao longo do tempo. Diferentemente dos serviços continuados, que visam atender necessidades permanentes da Administração, o objeto em questão atende a uma necessidade específica, com início, meio e fim claramente definidos em cada exercício. Assim, sua classificação adequada é como serviço não continuado, devendo sua contratação observar essa natureza eventual.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da necessidade da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. PÚBLICO BENEFICIÁRIO

3.1. Constitui público beneficiário da contratação em tela os estudantes regularmente matriculados na segunda série do Ensino Médio regular e do Ensino Médio integrado ou concomitante à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), da rede pública de Ensino do Distrito Federal, incluindo os Colégios Militares (Dom Pedro II e Tiradentes), que forem selecionados para participação da segunda etapa do processo seletivo do Programa Pontes para o Mundo.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. O presente certame se processará por meio do pregão eletrônico e obedecerá, integralmente ao Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023, e à Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e ainda, a Lei 4.611/2011, a Lei Complementar n.º 123/2006, Lei n.º 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei n.º 4.770/2012 (dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal), portaria 1.068, de 26 de agosto de 2024, que estabelece procedimentos para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções administrativas a licitantes e contratados no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seu anexo bem como a Lei n.º 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

4.2. Entende-se, ainda, que a pretensa contratação também está fundamentada no Art. 2º do Decreto Distrital n.º 28.754/2008, o qual determina que "A presente descentralização compreende, exclusivamente, a contratação de serviços ou bens, cuja prestação não possam sofrer solução de continuidade para atendimento das necessidades essenciais das instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal". Excepcionalmente, o referido Decreto permite que a SEEDF seja excluída da observância do regime de centralização de licitações de compras, obras e serviços, desde que o objeto desta contratação não possa sofrer interrupções. Desta forma, justificamos a aplicação do Decreto Distrital n.º 28.754/2008, considerando que o objeto desta contratação não pode ser descontinuado, por se tratar de serviço fundamental para a prestação das atividades pedagógicas da SEE/DF.

4.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, podendo ser consultados no Portal Compras, conforme detalhado a seguir:

I - Id do item no PCA: 44259

4.4. **DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.4.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e do art. 190 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, constitui instrumento aplicável a contratações que envolvam, entre outros aspectos, demandas frequentes, quantitativos incertos, execução parcelada ou atendimento a múltiplos órgãos ou entidades.

4.4.2. Conforme diretrizes da fase preparatória da contratação, especialmente aquelas relacionadas ao planejamento, à definição precisa do objeto e à estimativa de quantitativos, verificou-se que a presente contratação possui escopo previamente delimitado, com definição clara das quantidades e das condições de execução.

4.4.3. Nesse contexto, não se identificam os pressupostos fático-jurídicos que autorizam a adoção do SRP, uma vez que:

I - a demanda não é frequente ou repetitiva, estando vinculada a ciclo específico de aplicação;

II - não há previsão de execução parcelada nem de remuneração por unidade de medida ou tarefa;

III - a contratação destina-se ao atendimento de necessidade específica de um único órgão; e

IV - o quantitativo encontra-se previamente definido no planejamento da contratação, não havendo indeterminação relevante.

4.4.4. Ressalta-se que, conforme orientação consolidada em pareceres referenciais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, compete ao gestor promover a adequada subsunção da norma ao caso concreto, definindo o regime jurídico mais compatível com a natureza da demanda, a partir de critérios técnicos e de planejamento.

4.4.5. A adoção do SRP em desconformidade com seus pressupostos legais pode comprometer a adequada definição do objeto, a estimativa de custos e a eficiência da contratação, em desacordo com os princípios do planejamento e da seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021.

4.4.6. Dessa forma, conclui-se que o Sistema de Registro de Preços não se mostra adequado à presente contratação, devendo o procedimento licitatório ser conduzido com definição prévia e integral dos quantitativos e das condições de execução.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. **SUSTENTABILIDADE**

6.1.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º e 8º da Lei Distrital n.º 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como o Art. 2º do Decreto Distrital n.º 44.330 de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

6.1.2. No planejamento e na execução dos serviços, a Contratada deverá adotar práticas sustentáveis compatíveis com a **natureza, o porte e as peculiaridades do evento**, observando, sempre que aplicável, as seguintes diretrizes:

I - Primar pela qualidade do item fornecido e manter critérios de qualificação de fornecedores/terceiros, levando em consideração também as ações ambientais por estes realizadas.

II - Utilizar e fornecer, preferencialmente, produtos que causem menor impacto negativo ao ambiente.

III - Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos.

IV - Evitar desperdício.

V - Fazer uso racional de água, energia e adotar controles de nível de ruído e poluição.

VI - Utilizar, preferencialmente, para transporte do item fornecido, veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental.

VII - Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

6.1.3. A contratada deverá respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais ecologicamente corretos, atendendo aos critérios de sustentabilidade.

6.2. CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO

6.2.1. A participação de consórcios de empresas no processo licitatório é permitida, mas depende da **justificação da Administração** no edital, conforme o Art. 15 da Lei nº 14.133/2021. A Administração pode admitir consórcios quando entender que a união de empresas é necessária para garantir a competitividade do certame e o atendimento das exigências técnicas ou econômicas do objeto licitado.

6.2.2. A participação em consórcio somente é utilizada em empreendimento de grande vulto, em que as empresas isoladamente não tenham condições de executar o objeto licitado, ou seja, a formação de consórcio somente ocorre em serviços complexos ou cujo tamanho exijam das licitantes elevada capacidade técnica ou mesmo econômica, sendo necessária a soma da experiência de várias empresas para se alcançar a qualificação solicitada no Termo de Referência e edital.

6.2.3. Via de regra, o Administrador público autoriza a participação de consórcio quando entende que a competitividade do certame licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de empresas que isoladamente não teriam capacidade técnica e/ou econômica de concorrer em igualdades de condições, sendo assim necessária a união de várias empresas para atender as condições especificadas no edital.

6.2.4. A participação de consórcios **não será admitida**, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço.

6.2.5. A subcontratação também está **vedada**, uma vez que o objeto a ser adquirido é de fácil execução e pode ser atendido integralmente pela empresa contratada, sem a necessidade de transferir responsabilidades para terceiros. Além disso, a subcontratação poderia gerar **instrumentos contratuais adicionais**, com consequentes **atribuições extras à Administração Pública**, o que não se alinha com a natureza do objeto licitado.

6.3. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

6.3.1. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente **a 5% do montante** do contrato, mediante uma das seguintes modalidades:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

6.3.2. O adjudicatário convocado deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas.

6.3.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

6.3.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo mínimo estabelecido no edital, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, nos termos do § 3º do art. correspondente da legislação aplicável.

6.3.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

6.3.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

6.4. PROIBIÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

6.4.1. A Contratada deve declarar que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 anos, nos termos da Lei Distrital nº 5.061, de 08 de março de 2013, para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (conforme inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de extinção do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

6.5. CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

6.5.1. A CONTRATADA fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

6.5.2. A CONTRATADA deverá preferencialmente realizar a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e oriundas ou egressos do sistema prisional.

6.6. REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

6.6.1. A CONTRATADA deverá obedecer ao regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital nº 45.771/2024, sendo necessário atender suas determinações para que esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e seus agentes não venham a incorrer em sanções pelo descumprimento da referida Lei.

6.7. DA ACESSIBILIDADE

6.7.1. A solução tecnológica a ser disponibilizada para aplicação dos testes em formato digital/online deverá observar, obrigatoriamente, os requisitos de acessibilidade aplicáveis, de modo a assegurar o pleno acesso e participação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em condições de igualdade com os demais candidatos.

6.7.2. A plataforma utilizada deverá estar em conformidade com as diretrizes do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), instituído no âmbito do Governo Federal, disponível em e-MAG, bem como com demais normas e padrões técnicos de acessibilidade digital vigentes.

6.7.3. A contratada deverá garantir, no mínimo:

I - compatibilidade com tecnologias assistivas, tais como leitores de tela e ampliadores de conteúdo;

II - possibilidade de navegação por teclado;

III - adequada descrição de elementos visuais e audiovisuais;

IV - recursos de acessibilidade compatíveis com as diferentes habilidades avaliadas, especialmente para candidatos com deficiência visual, auditiva ou motora;

V - ajustes razoáveis no formato de apresentação das avaliações, sem prejuízo da validade e comparabilidade dos resultados.

6.7.4. A contratada deverá prever mecanismos de atendimento especializado aos candidatos que demandem condições específicas para realização das avaliações, mediante solicitação prévia, incluindo adaptações compatíveis com o tipo de deficiência informada.

6.7.5. O não atendimento aos requisitos de acessibilidade poderá ensejar a aplicação das sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da adoção de medidas corretivas para garantia do direito de participação dos candidatos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1.1. A execução dos serviços deverá ser realizada de forma planejada, padronizada e controlada, assegurando a qualidade, a confiabilidade e a isonomia dos resultados obtidos, em consonância com as disposições deste Termo de Referência.

7.1.2. Os serviços serão executados conforme cronograma previamente definido pela Administração, respeitando-se os quantitativos estabelecidos, os prazos fixados e a disponibilidade orçamentária, não sendo admitida execução sob demanda variável ou regime de fornecimento continuado.

7.1.3. Compete à empresa contratada a execução integral dos serviços, em formato exclusivamente digital/online, compreendendo a elaboração, aplicação, correção e entrega final dos resultados dos testes de proficiência, em duas etapas distintas, nos idiomas inglês, espanhol e francês, incluindo todas as providências técnicas, operacionais, logísticas e administrativas necessárias à adequada execução do objeto.

7.2. PLANEJAMENTO

7.2.1. Compete à Administração estabelecer previamente as diretrizes, parâmetros e condições gerais para a execução dos serviços, incluindo cronograma, quantitativos, público-alvo, prazos e demais requisitos necessários à adequada realização das avaliações, em consonância com os objetivos do Programa e com o calendário oficial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

7.2.2. Com base nas diretrizes definidas pela Administração, a empresa contratada deverá elaborar e apresentar plano de execução detalhado, contemplando, no mínimo: a organização das aplicações, a metodologia adotada, a distribuição dos participantes por sessões, os procedimentos operacionais e os recursos tecnológicos a serem utilizados, considerando a realização das avaliações em formato exclusivamente digital/online.

7.2.3. O plano de execução deverá observar integralmente as diretrizes do Programa Pontes para o Mundo – 2ª edição, bem como os prazos e condições estabelecidos pela Administração, sendo submetido à aprovação do gestor do contrato, com apoio da área demandante, antes do início da execução.

7.2.4. A aprovação do plano de execução não exime a contratada de sua responsabilidade pela adequada execução dos serviços, devendo assegurar a conformidade com os padrões de qualidade, segurança e confiabilidade estabelecidos neste Termo de Referência.

7.2.5. Eventuais ajustes no planejamento deverão ser formalmente justificados pela contratada e submetidos à análise e aprovação da Administração, vedadas alterações que comprometam o escopo, os prazos ou a comparabilidade dos resultados.

7.3. PREPARAÇÃO TÉCNICA

7.3.1. A contratada deverá realizar, previamente à aplicação das avaliações, todas as atividades de preparação técnica necessárias à adequada execução do objeto, assegurando o pleno funcionamento da solução tecnológica, a integridade dos instrumentos avaliativos e a confiabilidade do processo.

7.3.2. A preparação técnica compreenderá, no mínimo:

I - parametrização da plataforma digital de aplicação, de acordo com os requisitos definidos pela Administração, incluindo configuração de perfis de acesso, estrutura das avaliações e critérios de avaliação;

II - inserção, organização e validação dos instrumentos avaliativos, observando os parâmetros técnicos e metodológicos estabelecidos;

III - realização de testes operacionais e simulações completas do ambiente de aplicação, com vistas à verificação de desempenho, estabilidade, escalabilidade e segurança da plataforma;

IV - validação dos mecanismos de autenticação dos candidatos e de monitoramento remoto (proctoring), quando aplicável;

V - verificação da compatibilidade da plataforma com diferentes dispositivos, navegadores e tecnologias assistivas, assegurando condições adequadas de acesso aos participantes;

VI - disponibilização de orientações técnicas aos candidatos, incluindo requisitos mínimos de acesso, instruções de uso da plataforma e canais de suporte;

VII - estruturação de canais de atendimento técnico para suporte aos usuários antes e durante a aplicação das avaliações.

7.3.3. A contratada deverá submeter à Administração evidências da realização das etapas de preparação técnica, incluindo relatórios de testes e validações, como condição para autorização da aplicação das avaliações.

7.3.4. A preparação técnica deverá ser concluída dentro dos prazos estabelecidos no cronograma aprovado, sendo vedado o início da aplicação das avaliações sem a devida validação prévia pela Administração.

7.4. APLICAÇÃO DOS TESTES (VIRTUAL/ONLINE)

7.4.1. Após a assinatura do contrato, a contratada será informada sobre o(s) dia(s) de aplicação dos testes de proficiência linguística, **com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos em relação à data de realização dos testes**.

7.4.2. A aplicação das avaliações de proficiência linguística será realizada exclusivamente em formato digital/online, por meio de plataforma tecnológica disponibilizada pela contratada, devendo atender aos requisitos de segurança, estabilidade, acessibilidade e confiabilidade estabelecidos neste Termo de Referência.

7.4.3. A plataforma utilizada para aplicação dos testes deverá ser acessível por meio de computadores e dispositivos móveis, incluindo smartphones e tablets, assegurando a plena execução das funcionalidades necessárias à realização das provas, sem prejuízo à integridade, à isonomia e à confiabilidade do processo avaliativo.

7.4.4. A aplicação dos testes será realizada em duas etapas, a saber, para 1200 estudantes, com o critério de classificação, para seleção dos estudantes aptos a participarem do Programa, e para os 400 estudantes selecionados, no retorno dos estudantes, para fim de avaliação de desenvolvimento da proficiência linguística.

7.4.5. A execução das aplicações observará o cronograma previamente definido pela Administração, com a indicação das datas, horários e quantitativos de participantes, devendo tais prazos ser estabelecidos, em dias úteis, de modo a assegurar compatibilidade com a rotina administrativa e adequada fiscalização contratual.

7.4.6. A contratada deverá disponibilizar, com antecedência mínima definida pela Administração, as informações necessárias à participação dos candidatos, incluindo instruções de acesso, requisitos técnicos, orientações operacionais e canais de suporte.

7.4.7. A aplicação das avaliações deverá assegurar a identificação inequívoca dos candidatos, mediante mecanismos de autenticação compatíveis com o ambiente digital, bem como a adoção de recursos de monitoramento remoto (*proctoring*), quando aplicável, de forma a garantir a lisura e a integridade do processo avaliativo.

7.4.8. As avaliações deverão ser realizadas de forma padronizada, garantindo condições equivalentes a todos os participantes, inclusive quanto ao tempo de prova, interface de acesso, instruções e critérios de avaliação, de modo a assegurar a comparabilidade dos resultados.

7.4.9. A contratada deverá assegurar suporte técnico aos candidatos durante todo o período de aplicação, com canais de atendimento disponíveis para resolução de eventuais problemas de acesso ou funcionamento da plataforma.

7.4.10. Eventuais intercorrências durante a aplicação das avaliações deverão ser registradas pela contratada e comunicadas à Administração, com a indicação das medidas adotadas, sendo vedada qualquer solução que comprometa a isonomia entre os participantes ou a validade dos resultados.

7.4.11. É de responsabilidade do candidato dispor de dispositivo eletrônico compatível e acesso à internet que atendam aos requisitos técnicos informados, não sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos.

7.4.12. A aplicação das avaliações deverá contemplar todas as competências linguísticas previstas neste Termo de Referência — compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita — em conformidade com os parâmetros técnicos estabelecidos.

7.5. TESTES

7.5.1. Os testes de proficiência linguística deverão avaliar, obrigatoriamente, as quatro competências essenciais: compreensão oral, compreensão escrita, produção escrita e produção oral.

7.5.2. A metodologia de avaliação deverá estar alinhada ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR/MCER), assegurando a padronização dos níveis de proficiência e a comparabilidade internacional dos resultados obtidos.

7.5.3. As avaliações deverão ser estruturadas de forma integrada e coerente com os níveis de proficiência definidos, observando critérios técnicos objetivos, consistentes e previamente estabelecidos.

7.5.4. As avaliações de produção oral deverão ser realizadas por avaliadores devidamente qualificados, por meio de recursos tecnológicos adequados ao ambiente digital, assegurando condições que evitem interferências externas e garantam a qualidade da captação de áudio e/ou vídeo.

7.5.5. A contratada deverá fornecer todos os instrumentos avaliativos e recursos tecnológicos necessários à aplicação dos testes, incluindo plataforma digital, conteúdos, interfaces e demais elementos indispensáveis à adequada execução das avaliações.

7.6. **CORREÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RESULTADOS**

7.6.1. A correção e avaliação dos testes serão de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo observar critérios técnicos objetivos, padronizados e previamente definidos, em conformidade com a metodologia adotada e os parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR/MCER).

7.6.2. Os resultados individuais deverão indicar, de forma clara e inequívoca, o nível de proficiência linguística aferido em cada uma das competências avaliadas, bem como o nível global do candidato.

7.6.3. A contratada deverá disponibilizar os resultados individuais aos candidatos e à Administração no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a realização das avaliações, salvo prazo diverso estabelecido pela Administração no cronograma oficial.

7.6.4. A contratada deverá elaborar e encaminhar à Administração relatório consolidado dos resultados, contendo, no mínimo:

I - classificação dos candidatos em ordem de desempenho;

II - critérios de desempate previamente definidos e aplicados, quando couber;

III - dados estatísticos e analíticos das avaliações realizadas;

IV - informações que permitam a análise comparativa dos resultados, quando houver aplicações em momentos distintos.

7.6.5. O relatório consolidado deverá ser entregue no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis após a conclusão das avaliações.

7.6.6. Todos os resultados e relatórios deverão ser disponibilizados em formato digital estruturado, que permita sua análise, armazenamento e eventual integração com sistemas da Administração.

7.6.7. A contratada deverá assegurar a rastreabilidade dos resultados, mantendo registros auditáveis de todas as etapas de correção e consolidação, de modo a garantir a transparência e a confiabilidade do processo.

7.6.8. O tratamento e a divulgação dos resultados deverão observar rigorosamente as normas de proteção de dados pessoais, sendo vedada qualquer utilização das informações para finalidade diversa da prevista nesta contratação.

7.7. **RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS ESTUDANTES**

7.7.1. A contratada deverá disponibilizar mecanismo específico para recebimento, análise e resposta aos recursos administrativos interpostos pelos estudantes, referentes aos resultados das avaliações de proficiência linguística.

7.7.2. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos deverão ser definidos em conjunto com a Administração e divulgados previamente aos candidatos, sendo estabelecidos, preferencialmente, em dias úteis, de modo a assegurar clareza, previsibilidade e adequada gestão do processo.

7.7.3. Os recursos interpostos deverão ser analisados pela contratada com base em critérios técnicos objetivos, assegurando tratamento isonômico a todos os candidatos.

7.7.4. A contratada deverá apresentar resposta fundamentada a cada recurso no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis após o encerramento do prazo para interposição, salvo disposição diversa estabelecida pela Administração.

7.7.5. Caso o recurso resulte em alteração do resultado inicialmente divulgado, a contratada deverá proceder à devida atualização dos registros individuais e do relatório consolidado, garantindo a rastreabilidade das alterações realizadas.

7.7.6. Caberá à Administração o acompanhamento e a supervisão do tratamento dos recursos, podendo solicitar esclarecimentos adicionais, sem prejuízo da responsabilidade técnica da contratada.

7.7.7. A contratada deverá manter registro auditável de todos os recursos recebidos, análises realizadas e decisões proferidas, assegurando a transparência e a integridade do processo.

7.8. **PRODUTOS ESPERADOS**

7.8.1. A contratada deverá entregar à Administração os produtos decorrentes da execução do objeto, compreendendo resultados individuais, relatórios consolidados, bases de dados estruturadas e ranking classificatório, aptos a subsidiar o processo seletivo, o monitoramento da proficiência linguística dos estudantes e a formulação de políticas educacionais.

7.8.2. Constitui produto principal da contratação a elaboração de ranking classificatório dos estudantes, a ser utilizado para definição dos candidatos contemplados com a participação no programa de intercâmbio, devendo:

I - ser estruturado separadamente por idioma (língua inglesa, língua espanhola e língua francesa);

II - considerar o desempenho global dos candidatos nas quatro competências linguísticas avaliadas;

III - ser organizado em ordem estritamente classificatória, sem ocorrência de empates, mediante aplicação de critérios objetivos de desempate previamente definidos;

IV - apresentar segmentação por perfis de origem dos estudantes, contemplando, no mínimo:
estudantes do ensino médio regular;
estudantes dos Centros de Ensino Médio Integrados (CEMIs);
estudantes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) concomitante;
estudantes dos colégios militares, com identificação individualizada por instituição;

V - permitir a identificação clara dos candidatos aptos à classificação dentro das vagas previstas no programa.

7.8.3. Deverão ser entregues relatórios de desempenho individual para todos os estudantes avaliados, contemplando:

I - os estudantes previamente avaliados no processo seletivo (até 1.200 participantes); e

II - os estudantes avaliados após o retorno do intercâmbio (até 400 participantes), cuja aplicação ocorrerá ao final do período de intercâmbio, previsto para dezembro de 2026.

7.8.4. Os relatórios individuais deverão apresentar, de forma clara e padronizada:

I - o nível de proficiência por competência linguística;

II - o nível global de proficiência, conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR/MCER);

III - informações que permitam a comparação evolutiva do desempenho entre as aplicações realizadas antes e após o intercâmbio, quando aplicável.

7.8.5. A contratada deverá fornecer relatórios consolidados contendo os resultados dos testes em formato classificatório e analítico, possibilitando a visualização agregada do desempenho dos candidatos por idioma e por grupos de interesse.

7.8.6. A contratada deverá disponibilizar base de dados estruturada contendo informações detalhadas dos estudantes avaliados, incluindo, no mínimo:

I - regional de ensino;

II - unidade escolar de origem;

III - Centro Interescolar de Línguas (CIL) que o estudante pertence.

7.8.7. A partir da base de dados coletada, a contratada deverá elaborar análises estatísticas que contemplem, no mínimo:

I - médias de desempenho por regional de ensino;

II - médias de desempenho por unidade de CIL;

III - análises comparativas entre estudantes matriculados em CIL e não matriculados;

IV - segmentação dos resultados por idioma avaliado;

V - indicadores de evolução da proficiência entre as aplicações realizadas antes e após o intercâmbio.

7.8.8. Os produtos descritos neste item deverão ser apresentados em formatos que viabilizem sua análise, utilização e armazenamento pela Administração, incluindo, no mínimo:

I - relatórios analíticos em formato PDF;

II - bases de dados em formato aberto e estruturado (CSV ou equivalente);

III - representações gráficas dos resultados.

7.8.9. Os dados e análises produzidos deverão possibilitar o monitoramento contínuo da proficiência linguística dos estudantes da rede pública do Distrito Federal, servindo como subsídio para avaliação de políticas educacionais, planejamento de programas de ensino e aprimoramento das estratégias de formação linguística.

7.8.10. Todos os produtos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos pela Administração, com garantia de integridade, consistência e rastreabilidade das informações apresentadas.

7.9. **RESPONSABILIDADE E CORREÇÃO DE FALHAS NA EXECUÇÃO**

7.9.1. A contratada será responsável pela adequada execução dos serviços, devendo assegurar a qualidade técnica, a consistência metodológica e a conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência ao longo de todas as etapas do objeto.

7.9.2. Eventuais falhas, inconsistências ou irregularidades identificadas durante a execução dos serviços deverão ser imediatamente corrigidas pela contratada, mediante determinação da Administração, no prazo por esta estabelecido, contado em dias úteis.

7.9.3. A responsabilidade da contratada durante a execução abrange a adoção de todas as medidas necessárias à continuidade regular do serviço, incluindo ajustes operacionais, correções de procedimentos e adequações técnicas que se façam necessárias.

7.9.4. As ações corretivas realizadas no curso da execução não ensejarão qualquer pagamento adicional, sendo de inteira responsabilidade da contratada os custos operacionais, técnicos e administrativos delas decorrentes.

7.9.5. O saneamento de falhas durante a execução não afasta a possibilidade de aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente e do contrato.

7.10. **ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO**

7.10.1. Após o recebimento dos produtos, a contratada permanecerá responsável pela correção de eventuais falhas, inconsistências ou vícios identificados nos resultados, relatórios ou bases de dados entregues, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

7.10.2. A responsabilidade prevista neste item refere-se à fase posterior à entrega dos produtos, abrangendo a necessidade de ajustes para assegurar a conformidade, integridade e confiabilidade das informações disponibilizadas à Administração.

7.10.3. A correção de falhas nesta etapa deverá ser realizada sem ônus adicional para a Administração, incluindo revisão de resultados, reprocessamento de dados, reemissão de relatórios e demais providências necessárias.

7.10.4. Não se aplica à presente contratação a garantia típica de bens de consumo prevista na Lei nº 8.078/1990, devendo a responsabilidade da contratada ser aferida conforme a natureza do serviço contratado.

7.10.5. A realização de correções após o recebimento não afasta a aplicação de sanções administrativas cabíveis, quando caracterizado descumprimento das obrigações contratuais.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. **CONTRATO**

8.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.1.3. As comunicações entre a SEE/DF e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.1.4. A SEE/DF poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.1.6. Antes da formalização da contratação, deverá ser realizada a verificação da regularidade da futura contratada nos cadastros pertinentes, em especial no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), a fim de assegurar a inexistência de impedimentos para contratar com a Administração Pública.

8.2. **PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

8.2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, podendo ser prorrogado por igual período.

8.2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

8.3. **REAJUSTE**

8.3.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado o qual foi realizado no dia 1 de abril de 2026.

8.3.2. Após o período estipulado no item anterior, qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato, no que tange a reajuste de preço, seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme preconizado no art. 3º, II do Decreto Distrital nº 37.121/2016 e alterações posteriores, bem como aos termos do art. 3º, *caput* e § 1º da Lei nº 10.192/2001, art. 6º, inciso LVIII, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante Termo de Apostilamento assinado entre as Partes, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, conforme art. 25, §7º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.4. **PREPOSTO**

8.4.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em

relação à execução do objeto contratado.

8.4.2. A Contratada não está obrigada a manter preposto da empresa nas localidades da execução do objeto.

8.4.3. A Contratante poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.4.4. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

8.5. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.5.1. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada possa desempenhar o fornecimento, dentro das normas contratuais.

8.5.2. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à Contratada as substituições que se verificarem necessárias.

8.5.3. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

8.5.4. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento e o atendimento das exigências contratuais.

8.5.5. Exercer a fiscalização e supervisão do serviço, por servidores designados, podendo sustar ou recusar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

8.5.6. Receber o serviço entregue pela Contratada, que esteja em conformidade com este Termo de Referência.

8.5.7. Recusar com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das especificações constantes na proposta da Contratada.

8.5.8. Notificar previamente à Contratada, quanto ao dever de corrigir o serviço executado de forma inadequada ou substituir ou reparar materiais que apresentem defeitos e/ou da aplicação de penalidades.

8.5.9. Emitir Notas de Empenho para a materialização da despesa durante a vigência do Contrato.

8.5.10. Atestar as Notas Fiscais/Fatura após a efetiva entrega do objeto deste Termo de Referência, pelo fiscal responsável pelo contrato, comprovando a entrega do material/serviço, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

8.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, no **prazo máximo de 30 dias**, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal ao setor responsável da SEEDF, e desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

8.5.12. Notificar, por escrito, a Contratada de quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato, da aplicação de eventuais multas, da suspensão do fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.

8.5.13. Verificar a exatidão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

8.5.14. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento e os requisitos de qualificação, ficando também responsável pela validação do objeto entregue pela Contratada, solicitando as substituições que se verificarem necessárias.

8.5.15. Fornecer a qualquer tempo mediante solicitação escrita da Contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos do Contrato.

8.5.16. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Termo de Referência.

8.5.17. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada ou por seus prepostos.

8.5.18. Determinar à Contratada a substituição de qualquer profissional vinculado a esta cuja atuação, permanência ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da Administração Pública.

8.5.19. **Respeito aos Prazos e Condições de Prorrogação:**

8.5.19.1. A eventual prorrogação do contrato deverá observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, sendo admitida apenas quando necessária à conclusão do objeto, devidamente justificada pela Administração e desde que mantidas as condições mais vantajosas para o interesse público.

8.5.19.2. Considerando a natureza do objeto como serviço por escopo, a prorrogação contratual restringe-se à hipótese de necessidade de extensão do prazo para finalização das atividades previstas, não se caracterizando como prestação continuada.

8.5.19.3. A prorrogação deverá ser formalmente motivada, precedida de análise da execução contratual, da adequação do desempenho da contratada e da disponibilidade de créditos orçamentários, conforme disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

8.5.19.4. A decisão pela prorrogação deverá ser formalizada por meio de termo aditivo, previamente ao término da vigência contratual, vedada a prorrogação automática ou tácita.

8.6. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.6.1. Proceder a realização do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência.

8.6.2. Entregar os serviços de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as especificações técnicas e demais condições deste Termo de Referência.

8.6.3. Indicar um representante, aceito pela Contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que necessário.

8.6.4. Repor ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de serviços mal executados, no **prazo máximo de 15 dias,** contados da data de notificação que lhe for entregue oficialmente, respeitados os dispostos na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8.6.5. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a contratação dos serviços e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela SEEDF.

8.6.6. Assumir todas as despesas necessárias à execução dos serviços.

8.6.7. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização exime a contratada das responsabilidades pactuadas.

8.6.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SEEDF, quando aplicável.

8.6.9. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a execução do objeto contratado.

8.6.10. Comunicar à SEEDF qualquer anormalidade de caráter urgente referente à execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

8.6.11. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do contrato, informando à Contratante qualquer alteração.

8.6.12. Acatar as orientações do fiscal do contrato ou de seu substituto legal, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

8.6.13. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada na execução do contrato.

8.6.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar, salvo quando devidamente autorizado pela SEEDF.

8.6.15. Assumir a responsabilidade:

I - pela execução dos serviços, respondendo civil, administrativa e penalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, vier a causar à Contratante ou a terceiros;

II - por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação vigente, não havendo vínculo empregatício entre seus empregados e a Contratante;

III - pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados durante a execução do contrato;

IV - por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionados à execução do contrato;

V - pelos encargos fiscais e comerciais e demais despesas decorrentes da execução do objeto do contrato;

VI - por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;

8.6.16. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à SEEDF a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Referência, razão pela qual a contratada renuncia a qualquer vínculo de solidariedade com a Administração.

8.6.17. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, apresentando justificativa circunstanciada, ficando a critério da Administração a aprovação.

8.6.18. Executar os serviços com observância às normas técnicas, regulamentos e demais dispositivos legais aplicáveis.

8.6.19. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, não sendo essa responsabilidade excluída ou reduzida pela fiscalização ou acompanhamento da Administração.

8.6.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do contrato, vedada sua divulgação ou utilização para finalidade diversa da prevista neste Termo de Referência.

8.6.21. Cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais a que tiver acesso em razão da execução contratual.

8.6.22. Orientar e treinar seus empregados, prepostos e colaboradores quanto às obrigações relativas à proteção de dados pessoais e à segurança da informação, assegurando o adequado tratamento das informações.

8.6.23. Não alegar desconhecimento das cláusulas e condições da contratação, das especificações técnicas ou das normas aplicáveis ao objeto como justificativa para o descumprimento de obrigações contratuais.

8.6.24. Observar as diretrizes relativas à prevenção e ao enfrentamento ao assédio moral e sexual no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, conforme disposto no Decreto Distrital nº 46.174, de 8 de agosto de 2024.

8.6.25. Cumprir, durante toda a execução contratual, a reserva legal de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, nos termos da legislação vigente, especialmente o art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

8.7. **ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO**

8.7.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, designará em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), 1 ou mais gestores e fiscais do contrato (técnico e administrativo), representantes da Administração especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, podendo, ainda, ser designado o servidor responsável pelo recebimento, quando devidamente justificado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essas atribuições.

8.7.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) Gestor e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração nos termos do artigo 117, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.7.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

8.7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.7.5. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Termo de Referência, a Contratante reservar-se-á no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a contratação.

8.7.6. O gestor e os fiscais do contrato serão auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

8.7.7. **Gestor do Contrato**

8.7.7.1. Cabe ao gestor do contrato:

a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 21, do Decreto Distrital nº 44.330 de 2023;

b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

c) acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

e) coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 21, do Decreto Distrital nº 44.330 de 2023;

f) elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

g) coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

h) emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 27, do Decreto Distrital nº 44.330 de 2023, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e

j) tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

8.7.8. **Fiscalização Técnica**

8.7.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas, defeitos ou pendências observadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis quando ultrapassarem sua competência.

8.7.8.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.7.8.3. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

8.7.8.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.7.8.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva

renovação ou à prorrogação contratual.

8.7.8.7. O fiscal técnico do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar documentos comprobatórios pertinentes, quando necessário.

8.7.9. **Fiscalização Administrativa**

8.7.9.1. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, mediante a realização de atividades relacionadas ao controle de prazos, à verificação da manutenção das condições de habilitação da contratada, ao acompanhamento do empenho, do pagamento, das garantias, das glosas e da formalização de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar documentos comprobatórios pertinentes, conforme o inciso II do art. 25 do Decreto Distrital nº 44.330, de 2023;

II - atuar tempestivamente na solução de eventuais descumprimentos das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para adoção das providências cabíveis quando ultrapassar sua competência, conforme o inciso IV do art. 25 do Decreto Distrital nº 44.330, de 2023;

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato do órgão competente.

8.8. **INFRAÇÕES E SANÇÕES**

8.8.1. Conforme o Artigo 142, do Decreto n°44.330 de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os licitantes estarão sujeitos às infrações e sanções administrativas previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como na Portaria nº 1.068, de 26 de agosto de 2024, (dispõe procedimentos para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções administrativas a licitantes e contratados no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), e às demais cominações previstas em regulamento específico que trata dos procedimentos de aplicação de sanções, resguardado o direito à ampla defesa e contraditório.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo III para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

9.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

9.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento será realizada por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), com base em indicadores objetivos de desempenho, observando os seguintes critérios:

a) a unidade de medida adotada corresponderá ao lote de serviços efetivamente executados e entregues, compreendendo todas as etapas previstas no objeto contratual;

b) a avaliação da execução considerará indicadores relacionados ao cumprimento de prazos, qualidade dos resultados, disponibilidade da plataforma tecnológica, atendimento aos usuários e integridade do processo avaliativo;

c) cada indicador possuirá peso específico e será avaliado conforme faixas de desempenho previamente definidas, com atribuição de pontuação proporcional ao nível de atendimento;

d) o resultado final da avaliação será apurado mediante cálculo do Índice de Desempenho (ID), obtido pela média ponderada dos indicadores estabelecidos;

e) o pagamento devido à contratada será proporcional ao desempenho apurado, podendo sofrer glosas conforme as faixas de atendimento definidas no IMR;

f) o não atingimento dos níveis mínimos de desempenho poderá ensejar, além de glosa, a aplicação das sanções cabíveis, nos termos do contrato;

g) a metodologia completa de cálculo, pesos, indicadores e faixas de pagamento consta no Anexo III deste Termo de Referência.

9.5. **RECEBIMENTO**

9.5.1. Os serviços serão **recebidos provisoriamente, de forma sumária,** pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo, conforme especificado neste termo de referência e na proposta, nos termos do art. 27 do Decreto n.º 44.330/2023 e do Art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

9.5.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

9.5.3. Não serão recebidos materiais/serviços com especificações em desacordo com as constantes neste Termo de Referência;

9.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

9.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

9.5.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5.8. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

9.5.9. O recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado, observadas as condições dispostas nos itens anteriores.

9.5.10. Os serviços serão **recebidos definitivamente no prazo de 05 dias,** contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (§ 3º, art. 88, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalização e gestão.

9.5.11. Na hipótese da verificação a que se refere o **item anterior** não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, sem prejuízo das medidas disciplinares cabíveis ao servidor omisso;

9.5.12. A recusa ao recebimento do material/serviço, por qualquer motivo devidamente justificado, não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando a contratada obrigada a retirar o material, substituí-lo ou complementar a entrega, sob pena de aplicação das penalidades disciplinares.

9.5.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.5.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

9.5.15. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

9.5.16. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o material/serviço executado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência ou com as normas legais ou técnicas pertinentes, por meio de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo da não aceitação do objeto contratado.

9.5.17. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços prestados.

9.5.18. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.6. LIQUIDAÇÃO

9.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o **prazo de 30 dias** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.6.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

9.6.4. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

9.6.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.6.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.6.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.6.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.6.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.6.10. Nos termos do art. 61 do Decreto n.º 32.598/2010 alterado pelos Decretos 37.815/2016 e 44.330/2023, para liquidação da despesa, é indispensável constar do processo:

a) Nota de empenho;

b) Atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do artigo 64 e no caso de o processo ter sido iniciado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

c) Termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço ou a execução da obra, nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 140 da Lei nº 14.133, de 2021, emitido por agente ou comissão designada pela autoridade competente.

d) Data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que os instruírem o processo; e

e) Documento eletrônico atestando a prestação do serviço relativo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado para tal ato, nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

9.7. PRAZO DE PAGAMENTO

9.7.1. O pagamento será efetuado no **prazo de até 30 dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

9.7.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, *pro rata tempore die,* de acordo com o Art. 3º, II do Decreto Distrital n.º 37.121/2016 e alterações posteriores.

9.8. FORMA DE PAGAMENTO

9.8.1. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de serviços e após atesto pelo Fiscal/Gestor do Contrato.

9.8.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos fiscais, os demais documentos relacionados abaixo:

a) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF

b) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO GDF

9.8.3. Os pagamentos de despesas somente serão efetivados após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, conforme o previsto no artigo 63, do Decreto nº 32.598, de 15 de Dezembro de 2010.

9.8.4. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo servidor competente (gestor ou fiscal de contrato), do documento de cobrança apresentado pela Contratada.

9.8.5. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.8.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.8.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.8.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.8.10. É vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9.8.11. Não será efetuado pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.8.12. Não será devido à Contratada pagamento de serviços previstos neste Termo de Referência que efetivamente não forem demandados por OS (Ordem de Serviço).

9.8.13. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos fiscais de contrato.

9.8.14. O pagamento será realizado em tantas parcelas quantas necessárias, conforme parcelamento das entregas.

9.8.15. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011 e alterações posteriores, as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

9.8.16. Excluem-se das disposições do art. 6º do Decreto nº 32.767, de 17/02/2011:

I - Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

II - Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;

III - Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais ou representações no Distrito Federal e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

9.9. **CESSÃO DE CRÉDITO**

9.9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente tópico.

9.9.2. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, dependerão de prévia aprovação do contratante.

9.9.3. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, em relação à Administração, está condicionada à celebração por apostilamento, ao contrato administrativo.

9.9.4. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o Art. 12 da Lei nº 8.429/1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.9.5. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025 e Anexos).

9.9.6. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR, FORMA DE FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. **FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA**

10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO.**

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - **menor preço;**

(...)

Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023

Art. 114. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço** ou o de maior desconto.

10.2. **ADJUDICAÇÃO**

10.2.1. A adjudicação será **por ITEM** considerando o valor global, conforme Decreto nº 44.330/23, Art. 197, § 3º e Súmula 247 do Tribunal de Contas da União.

10.3. **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO**

10.3.1. Nos termos da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, a adjudicação por itens deve ser priorizada em objetos divisíveis, desde que não haja prejuízo ao conjunto da contratação nem perda de economia de escala, com vistas à ampliação da competitividade.

10.3.2. Entretanto, no presente caso, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração, aplicação e correção de testes de proficiência linguística — abrangendo, de forma integrada, as quatro competências avaliativas, em três idiomas distintos, bem como todas as etapas do processo (planejamento, logística, aplicação, correção, divulgação de resultados e análise de recursos) — apresenta elevado grau de interdependência técnica e operacional.

10.3.3. A eventual fragmentação do objeto, seja por etapa, idioma ou competência, poderia comprometer a padronização dos instrumentos avaliativos, a uniformidade dos critérios de correção e a comparabilidade dos resultados, além de gerar maior complexidade na gestão contratual, com aumento de custos administrativos e riscos à execução.

10.3.4. A não divisão do objeto da contratação para a aquisição de testes de proficiência linguística se justifica por diversas razões que visam garantir a eficácia, eficiência e qualidade do processo de contratação e dos serviços prestados. Abaixo, são apresentadas algumas justificativas para essa decisão:

10.3.5. **Gestão Complexa:** A divisão do objeto em parcelas individuais poderia resultar em uma gestão complexa de múltiplos contratos e fornecedores, aumentando a carga administrativa e os custos associados. Isso poderia prejudicar a coordenação das atividades, a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

10.3.6. **Economia de Escala:** A contratação de um único fornecedor para o fornecimento completo dos testes de proficiência pode gerar economias de escala, permitindo negociações mais vantajosas em termos de preço e condições contratuais. Isso contribui para a eficiência financeira do processo de contratação.

10.3.7. **Clareza e Responsabilidade:** Consolidar o objeto em um único contrato proporciona maior clareza nas responsabilidades das partes envolvidas e na definição dos padrões de qualidade a serem seguidos. Isso facilita a gestão do contrato e garante uma melhor atribuição de responsabilidades pelos serviços prestados.

10.3.8. Nesse contexto, a **contratação por ITEM único, com critério de julgamento pelo menor preço global**, mostra-se mais adequada ao interesse público, por assegurar maior eficiência operacional, melhor controle da qualidade e adequada coordenação das atividades, não configurando afronta à Súmula nº 247 do TCU, uma vez que o parcelamento, no caso concreto, implicaria prejuízo à efetividade da contratação.

10.4. REGIME DE EXECUÇÃO

10.4.1. O regime de execução do contrato será empreitada por **preço global** conforme inciso XXIX do art. 6 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**.**

10.5. EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO

10.5.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.5.2. **Habilitação jurídica:**

I - **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

II - **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

III - **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

IV - **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU,** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

V - **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

VI - **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

VII - **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

VIII - **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

IX - **Empresas submetidas a recuperação judicial poderão participar do certame,** desde que demonstrem viabilidade econômica e apresentem plano de recuperação judicial devidamente homologado pelo judiciário, conforme preceitua as **decisões do TCDF nº 596/2024, 1.212/2024, 1.469/2024.**

10.5.2.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.5.2.2. Apresentar declaração da licitante assinada por seu Representante Legal que, caso seja declarada vencedora do processo licitatório, se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus funcionários à União, ao Distrito Federal e aos servidores da SEEDF dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União, do Distrito Federal e dos servidores da SEEDF e de terceiros, seja por dolo, culpa, omissão ou negligência dos mesmos.

10.5.3. **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/ Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.5.4. **Qualificação técnica**

a) Para fins de habilitação, a empresa licitante deverá comprovar sua Qualificação Técnica mediante a apresentação de, no mínimo, 1 atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter fornecido ou estar fornecendo serviços **compatíveis em características, quantidades e prazos** ao objeto desta licitação, conforme previsto neste Termo de Referência.

b) Para comprovação do quantitativo, serão admitidos atestados de capacidade técnica que comprovem, **no mínimo, 25%** do quantitativo do(s) item(ns) para o(s) qual(is) a(s) interessada(s) esteja(m) apresentando proposta. Tal porcentagem está dentro do limite estabelecido no art. 67, § 2º da Lei nº 14.133/2021 e pela jurisprudência pacificada do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme exemplificado nos Acórdãos nº 1.284/2003, 2.088/2004, 2383/2007 e 244/2015, todos do TCU Plenário, que estabelecem, como regra, o teto de 50%.

c) Os atestados de capacidade técnica deverão conter nome, endereço e telefone do contato do atestador.

d) A exigência do atestado de capacidade técnica decorre da especificidade do objeto, uma vez que se trata da aplicação de testes de proficiência em língua inglesa, língua espanhola e língua francesa que requerem instrumentos de avaliação reconhecidos internacionalmente, e a certificação dos resultados de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR). É essencial que os fornecedores demonstrem capacidade de realizar a aplicação e certificação de testes em larga escala, atendendo à demanda solicitada dentro do prazo acordado e com a qualidade adequada. Ademais, por se tratar de um serviço especializado, há inúmeros fornecedores com capacidade de fornecimento, não afetando o caráter competitivo do certame.

e) Em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade com o art. 67, da Lei nº 14.133/2021, será exigido atestado de capacidade técnica que comprove o quantitativo estimado apenas para o período de 12 meses de execução contratual. A adoção desse critério tem como finalidade assegurar que os licitantes demonstrem capacidade técnica compatível com a demanda anual, evitando a imposição de requisitos excessivos que possam restringir indevidamente a competitividade. Assim, o atestado de capacidade técnica deverá comprovar experiência anterior na execução de objeto

de natureza e complexidade semelhantes, em volume equivalente ao consumo previsto para um ano, o que é suficiente para atestar a aptidão da empresa à plena execução do contrato.

f) Para fins de diligência, a CONTRATANTE poderá solicitar a apresentação de notas de empenho e/ou notas fiscais de entidades públicas e privadas.

10.5.5. **Qualificação econômico-financeira:**

10.5.5.1. Conforme o Art. 69, da Lei Federal nº14.133/2021, justifica-se a exigência da habilitação econômico-financeira visando a demonstração da aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 69, caput, inciso II);

c) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, comprovando:

I - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

10.5.5.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos.

10.5.5.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.5.5.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo ou patrimônio líquido **mínimo de 5%** do valor total estimado da contratação.

10.5.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 65, §1º).

10.5.5.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.5.5.7. Faz-se necessária a apresentação de qualificação econômico-financeira para garantir que a empresa ou pessoa física a ser Contratada possua os recursos e a estabilidade necessárias para cumprir com suas obrigações contratuais visto que as ações relativas a pretensa contratação, por suas características, necessitam **impreterivelmente** dos bens e serviços contratados para a sua realização. Esse tipo de análise permite avaliar a capacidade de uma organização de arcar com os custos envolvidos, evitando riscos financeiros que poderiam comprometer a execução do contrato e causar prejuízos à Administração Pública.

11. METODOLOGIA DE CÁLCULO

11.1. A fundamentação, as premissas adotadas, a memória de cálculo e o detalhamento da metodologia utilizada para definição dos quantitativos, bem como os respectivos documentos comprobatórios, encontram-se devidamente consolidados no Estudo Técnico Preliminar, que integra o processo administrativo.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. A estimativa da pretensa contratação será de **R$ XXXXXXXX,** acompanhadas dos preços unitários referenciais, bem como as memórias de cálculo e dos documentos utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, realizada pela CONTRATANTE, por meio da Gerência de Pesquisa de Preço – GPESQ, com base em pesquisa de preços de mercado Pesquisa de Preços - SEE/SUAG/ULIC/DPROL/GPESQ (199152480), e de acordo com a Planilha de Formação de Custos e Quantidades apresentados no Anexo I deste Termo de Referência.

12.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos específicos a serem autorizados pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com o Plano de Contratações Anual ou outros instrumentos de planejamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

13.2. O orçamento será dado em momento oportuno, proveniente de recursos local e/ou federal, conforme preconiza o Art. 189, parágrafo único, do Decreto Distrital n.º 44.330/23, no caso do Sistema de Registro de Preços, a indicação de dotação orçamentária somente será exigida no ato da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

14. FISCALIZAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

14.0.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

15. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

15.1. Integra o presente Termo Referência, como parte indissolúvel:

15.1.1. Anexo I - Planilha de Formação de Custos e Quantidades.

15.1.2. Anexo II - Carta de Apresentação do Preposto

15.1.3. Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

APROVO tecnicamente o presente Termo de Referência e seus anexos,

Considerando os termos do §3º, do Art. 71º, do Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, **APROVO** o Termo de Referência e seu Anexo, elaborado com base no Estudo Técnico Preliminar, o qual motiva a necessidade da contratação de empresa especializada para a **prestação de serviços de elaboração, aplicação e correção de testes de proficiência linguística,** considerando o Mapa de Riscos elaborado pela equipe de planejamento ratifico a veracidade de todas as informações exaradas assim como afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.

IÊDES SOARES BRAGA

Subsecretária de Educação Básica

ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS E QUANTIDADES

ITEM	CATSER	PCA	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	18384	44259	Teste de Proficiência Linguística	A contratação tem por objeto a prestação de serviços especializados de elaboração, aplicação e correção de testes de proficiência linguística, contemplando as quatro competências — compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita — nos idiomas inglês, francês e espanhol. O escopo abrange todas as etapas necessárias à execução do serviço, incluindo planejamento, preparação técnica, logística de aplicação, processamento dos resultados, divulgação e análise de eventuais recursos administrativos interpostos pelos candidatos. Os testes ofertados deverão possuir reconhecimento e aceitabilidade em processos seletivos de programas de intercâmbio educacional, assegurando confiabilidade e comparabilidade dos resultados. As avaliações deverão estar alinhadas ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR/MCER), contemplando todos os níveis de proficiência (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), e apresentar, nos resultados, o desempenho individual por competência linguística, bem como o nível global de proficiência. A contratada deverá dispor de equipe técnica qualificada e devidamente capacitada para a condução de todas as etapas do processo avaliativo, especialmente no que se refere à aplicação e avaliação das competências produtivas (produção oral e escrita). A aplicação dos testes será realizada exclusivamente em formato digital/online, devendo a contratada disponibilizar solução tecnológica adequada, garantindo a estabilidade da plataforma, a segurança da informação e a integridade do processo avaliativo. Deverão ser adotados mecanismos de prevenção a fraudes, incluindo, quando aplicável, autenticação de identidade dos candidatos, monitoramento remoto (proctoring) e registro auditável das atividades. Compete ainda à contratada fornecer todos os instrumentos avaliativos necessários, realizar a organização e aplicação das avaliações, proceder à correção e ao processamento dos resultados, bem como emitir relatórios individuais de desempenho, contendo o detalhamento das quatro competências linguísticas. Deverá ser apresentado relatório consolidado dos resultados, contendo a sistematização das informações obtidas, de modo a possibilitar análises comparativas de desempenho, inclusive em relação a avaliações diagnósticas previamente realizadas, quando houver.	unid.	1.600	R$ 305,95	R$ 489.520,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO								R$ 489.520,00

Observações:

(I) Valores de Custo Unitário fornecidos pela Gerência de Pesquisa de Preços (Gpesq), conforme documento Pesquisa de Preços - SEE/SUAG/ULIC/DPROL/GPESQ (199152480)**.**

(II) O código CATSER foi indicado por similaridade, o que não exclui a necessidade de observância da descrição da especificação dos itens, podendo ser consultado no site: Catálogo Compras.gov.br.

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PREPOSTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_____
PROCESSO Nº _____/_____

Pelo presente instrumento, a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, estabelecida no logradouro _____, vem indicar o Sr. _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador do RG nº _____, telefone _____, e-mail _____ e endereço _____, como preposto titular e o Sr. _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador do RG nº _____, telefone _____, e-mail _____ e endereço _____, como preposto substituto.

Brasília, ____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Representante Legal

ANEXO III
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

(Modelo conforme Anexo V-B da IN nº 5/2017)

INDICADOR Nº 01 – CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

Campo	Conteúdo
Descrição	Avalia o cumprimento dos prazos previstos para aplicação das provas, divulgação de resultados e entrega de relatórios.
Finalidade	Garantir a execução tempestiva dos serviços contratados.
Meta a cumprir	100% das etapas executadas dentro dos prazos estabelecidos.
Instrumento de medição	Cronograma aprovado, registros de aplicação e relatórios emitidos.
Forma de acompanhamento	Verificação documental pelo fiscal do contrato.
Periodicidade	Por ciclo de aplicação.
Mecanismo de cálculo	Nº de etapas cumpridas no prazo ÷ Nº total de etapas previstas.
Início de vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixas de ajuste no pagamento	≥ 100% → 100% do valor da parcela ≥ 95% → 95% ≥ 90% → 90% < 90% → 80%
Sanções	Em caso de reincidência, aplicação de penalidades contratuais.
Observações	Considera todas as fases: inscrição, aplicação, correção e entrega dos resultados.

INDICADOR Nº 02 – DISPONIBILIDADE E ESTABILIDADE DA PLATAFORMA

Campo	Conteúdo
Descrição	Avalia a disponibilidade e estabilidade da plataforma digital utilizada para aplicação das provas.
Finalidade	Assegurar acesso contínuo e adequado funcionamento do sistema.
Meta a cumprir	Disponibilidade mínima de 99% durante os períodos de aplicação.
Instrumento de medição	Logs do sistema, relatórios de uptime e registros de incidentes.
Forma de acompanhamento	Análise técnica dos registros e validação pelo fiscal.
Periodicidade	Por aplicação.
Mecanismo de cálculo	Tempo de disponibilidade ÷ tempo total de aplicação.
Início de vigência	Primeira aplicação do exame.
Faixas de ajuste no pagamento	≥ 99% → 100% 97% a 98,99% → 95% 95% a 96,99% → 85% < 95% → 70%
Sanções	Possibilidade de reaplicação sem ônus e aplicação de multa.
Observações	Deve suportar acesso por computador e smartphone.

INDICADOR Nº 03 – QUALIDADE TÉCNICA DOS RESULTADOS

Campo	Conteúdo
Descrição	Avalia a consistência, confiabilidade e aderência metodológica dos resultados apresentados.
Finalidade	Garantir a validade técnica dos resultados das avaliações.
Meta a cumprir	100% dos resultados sem inconsistências relevantes.
Instrumento de medição	Análise técnica dos relatórios e auditoria amostral.
Forma de acompanhamento	Avaliação pelo fiscal técnico do contrato.
Periodicidade	Por entrega de resultados.
Mecanismo de cálculo	Nº de resultados válidos ÷ Nº total de resultados avaliados.
Início de vigência	Primeira entrega de resultados.
Faixas de ajuste no pagamento	100% → 100% ≥ 95% → 90% ≥ 90% → 80% < 90% → 60%
Sanções	Refação dos produtos e aplicação de penalidades contratuais.
Observações	Deve observar padrões internacionais (ex.: CEFR).

INDICADOR Nº 04 – ATENDIMENTO E SUPORTE AO CANDIDATO

Campo	Conteúdo
Descrição	Avalia a qualidade e tempestividade do suporte prestado aos candidatos.
Finalidade	Garantir atendimento adequado durante todo o processo.
Meta a cumprir	Atendimento de 100% das demandas dentro do prazo estabelecido.
Instrumento de medição	Registros de chamados e relatórios de atendimento.
Forma de acompanhamento	Verificação pelo fiscal do contrato.
Periodicidade	Por ciclo de aplicação.
Mecanismo de cálculo	Nº de atendimentos realizados no prazo ÷ total de atendimentos.
Início de vigência	Início do período de inscrições.
Faixas de ajuste no pagamento	≥ 100% → 100% ≥ 95% → 95% ≥ 90% → 90% < 90% → 80%
Sanções	Aplicação de penalidades em caso de falhas recorrentes.
Observações	Inclui suporte técnico e operacional.

INDICADOR Nº 05 – ENTREGA DOS PRODUTOS E RELATÓRIOS

Campo	Conteúdo
Descrição	Avalia a completude e qualidade dos relatórios e bases de dados entregues.
Finalidade	Garantir a adequada prestação de contas e utilização dos dados.
Meta a cumprir	100% dos produtos entregues completos e corretos.
Instrumento de medição	Conferência dos documentos entregues.
Forma de acompanhamento	Análise pelo fiscal do contrato.
Periodicidade	Por entrega.
Mecanismo de cálculo	Nº de entregas conformes ÷ total de entregas previstas.
Início de vigência	Primeira entrega contratual.
Faixas de ajuste no pagamento	100% → 100% ≥ 95% → 90% ≥ 90% → 80% < 90% → 70%
Sanções	Retenção de pagamento até regularização.
Observações	Inclui relatórios individuais e consolidados.